

1501286-93.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

HEBERTH NATHAN OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

HEBERTH NATHAN OLIVEIRA SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501286-93.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501286-93.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

HEBERTH NATHAN OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

HEBERTH NATHAN OLIVEIRA SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 1º de junho de 2022, por volta das 13h30, na Rua Vera, 1, viela, Parque Paulista, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 207 eppendorfes de cocaína, pesando 192,3g, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Matheus Silva de Souza. Em 2 de junho de 2022 foi concedida ao réu a liberdade provisória (fls. 42/46). O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14), assim como o laudo de constatação (fls. 22/24) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 79/81).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 69/70). Em 11 de agosto de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 75).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls.86/87 e 99/100).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls.108/113 e 117/119).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) HEBERTH NATHAN OLIVEIRA SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 1º de junho de 2022, por volta das 13h30, na Rua Vera, 1, viela, Parque Paulista, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 207 eppendorfes de cocaína, pesando 192,3g, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Matheus Silva de Souza.

De acordo com a denúncia, policiais civis foram ao local averiguar informação anônima a respeito de dois agentes que vendiam entorpecentes. No local, os policiais identificaram observaram o réu e o adolescente Matheus recebendo dinheiro de terceiros e entregando-lhes drogas retiradas de uma sacola. Realizada a abordagem, nada foi encontrado sob a posse dos agentes, mas na sacola que eles manuseavam estavam as drogas acima discriminadas.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico. Sendo assim, não há dúvida quanto à existência e natureza das drogas.

A questão é se elas se destinavam ao tráfico e se o réu foi autor ou partícipe do crime.

Concluída a instrução processual, entendo que o Ministério Público se desincumbiu do ônus que lhe cabia regularmente, não restando dúvida razoável quanto à prática do referido crime por parte do réu.

Em que pese a unicidade de espécie de entorpecente apreendido, a quantidade não permite pensar em porte para consumo. As provas colhidas em juízo, somadas às peças informativas do inquérito policial, como permite o artigo 155 do Código de Processo Penal, mostram que o réu estava mesmo traficando.

Em juízo ele foi interrogado e negou a prática do crime, mas o fez com versão inverossímil. Teria recebido uma mensagem do adolescente Matheus pedindo que lhe entregasse uma roupa que emprestara dele. Estava trabalhando no salão, pois é cabeleireiro. Voltou para casa no horário de almoço, depois de almoçar, e pegou a referida roupa. Depois disso foi até o local em que ele estava traficando e lhe entregou a roupa. Ficaram conversando por poucos minutos, momento em que os policiais civis apareceram e ambos saíram correndo. Na fuga, Matheus jogou a sacola com as drogas.

Se Matheus estava mesmo traficando, estranho que tenha precisado da referida roupa bem nesse exato momento. Se o réu estava trabalhando, difícil imaginar que ele tivesse conseguido almoçar, voltar para casa para pegar a referida roupa, levá-la a Matheus e ainda ficar conversando com ele. Se o salão fosse dele poder-se-ia dizer que ele apenas optou por voltar mais tarde ao trabalho, mas o salão em que ele trabalharia era de outrem (fl.71). Se o réu não estava traficando, não tinha motivo para correr.

Tudo leva a crer que ele estava mesmo fazendo algo de ilícito no local, por isso estava ali, na companhia de Matheus, o qual, segundo o próprio réu, estava mesmo traficando.

Por primeiro, pois ele confessou a prática desse crime na fase policial. Bem verdade que ele disse em juízo que não falou nada na polícia, mas estranho, novamente, que assim fosse, pois constou expressamente do termo de interrogatório dele como é que os fatos se deram.

De qualquer forma, há também o depoimento dos policiais civis Emerson e Jose. Eles afirmaram que na data do fato foram ao local averiguar denúncia anônima a respeito de dois traficantes que ali atuavam. Identificaram dois rapazes, tal como descritos pelo informante e observaram que os dois se revezavam para receber dinheiro e entregar algo a terceiros que se aproximavam; esses pequenos objetos eram apanhados por ambos de dentro de uma sacola. Realizada a abordagem, dentro da sacola encontraram centenas de porções de cocaína e pequena quantia em dinheiro.

Não há qualquer razão concreta para se duvidar do que os policiais civis disseram. Sendo testemunhas como qualquer outra pessoa, o depoimento que eles prestaram é

mais ou menos crível, à luz das demais provas coligidas aos autos. No caso, as provas são harmônicas com o que eles contam.

Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de criança/ adolescente no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 somente pode ser aceita se alguns requisitos forem preenchidos.

"Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil -como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento." (tema 1052 do STJ)

No caso, como se vê na fl. 3, os dados de qualificação do adolescente foram reproduzidos, o que indica que houve verificação das informações e ficou comprovada a condição do adolescente Matheus.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 207 porções de cocaína, por isso fixo a pena acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Confira-se, a propósito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a(s) atenuante(s) da confissão espontânea, presente na fase policial, nos termos da Súmula 545 do STJ, então torno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem Maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conquanto haja inquéritos/ações penais em trâmite contra o réu, no julgamento de recurso repetitivo, tema 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Também está presente a causa de aumento decorrente do envolvimento de adolescente no fato, nos termos do artigo 40 do mesmo diploma legal.

Tanto a redução quanto o aumento preconizados por essa norma são de 1/6 a 2/3. No caso, não há argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal,

tampouco para que o aumento seja fixado acima do mínimo, porque o jovem contava já dezessete anos de idade.

Efetuada em primeiro lugar o aumento, depois a diminuição, a pena passa a 2 anos, 2 meses e 20 dias.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 222 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) HEBERTH NATHAN OLIVEIRA SANTOS, como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n.

11.343/06, ao cumprimento de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade, ante o regime inicial fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim deve permanecer.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA